DBV Insurance
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV
Tầng 25, Tòa nhà Vinacomin, Số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
1900 96 96 90 www.dbvi.com.vn

20/7/87

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM THỜI HẠN THÂN TÀU RỦI RO TRONG CẢNG
(BAO GỒM HÀNH HẢI CÓ GIỚI HẠN)

Bảo hiểm này tuân theo luật và tập quán Anh

1. HÀNH THỦY

1.1 Tàu thuyền hành trình tới hay từ các ụ khô/ướt, cảng, đường đi, giàn nâng tàu, và các sà lan trong các giới hạn được nêu rõ trong bảo hiểm này.

1.2 Tàu vẫn được bảo hiểm trong trường hợp chệch hướng hay thay đổi tuyến đường, miễn là phải báo ngay lập tức sau khi nhận được các thông báo cũng như phải chấp nhận những điều khoản sửa đổi và phí bảo hiểm bổ sung theo yêu cầu.

2. TIẾP TỤC BẢO HIỂM

Nếu khi hết hạn bảo hiểm này mà tàu đang ở ngoài biển hay gặp hiểm nguy hoặc đang ở cảng lánh nạn hay cảng ghé với điều kiện đã khai báo trước cho người bảo hiểm, thì tàu vẫn được nhận bảo hiểm cho tới cảng đến với phí bảo hiểm theo tỉ lệ tháng.

3. KẾT THÚC BẢO HIỂM

Điều khoản 3 này có ưu thế hơn bất kỳ quy định nào được viết, đánh máy hay in ấn trong bảo hiểm này mà không tương hợp với điều khoản 3 ấy.

Trừ khi người bảo hiểm thỏa thuận khác bằng văn bản, bảo hiểm này kết thúc mặc nhiên tại thời điểm:

3.1 Thay đổi cơ quan đăng kiểm của tàu, hay thay đổi, đình chỉ, gián đoạn, thu hồi hay mãn hạn cấp tàu, quy định rằng nếu tàu ở ngoài biển thì sự kết thúc mặc nhiên ấy sẽ được hoãn lại cho tới khi tàu đến cảng kế tiếp. Tuy nhiên khi việc thay đổi, đình chỉ, gián đoạn, thu hồi hay hết hạn cấp tàu đó là do tổn thất hay tổn hại theo điều khoản 5 của bảo hiểm này hay đã được bảo hiểm theo điều khoản thời hạn thân tàu về chiến tranh và đình công hiện hành, thì sự kết thúc mặc nhiên này chỉ áp dụng nếu tàu khởi hành từ cảng kế mà không được sự chấp thuận trước đó của Cơ quan đăng kiểm.

3.2 Bất kỳ sự thay đổi, tự ý hay thế nào khác về quyền sở hữu hay quốc tịch tàu, chuyển cho người quản lý mới, hay cho thuê trên cơ sở tàu trống, hoặc trưng thu hoặc trưng dụng tàu. Tuy nhiên, trong trường hợp có sự trưng thu hay trưng dụng mà không có một thỏa thuận bằng văn bản nào

mặc nhiên chỉ áp dụng 15 ngày sau khi có sự trưng thu hay trưng dụng như thế bất kể trong cảng hay ngoài biển.

4. CHUYỂN NHƯỢNG

Người bảo hiểm không bị ràng buộc hoặc không thừa nhận việc chuyển nhượng bảo hiểm này hoặc quyền lợi trên bảo hiểm này hoặc mọi số tiền có thể được trả hay sẽ được trả theo bảo hiểm này, trừ khi có thông báo đề ngày về chuyển nhượng hay quyền lợi ấy do người được bảo hiểm ký, và do người chuyển nhượng ký trong trường hợp chuyển nhượng tiếp theo được bổ sung vào đơn bảo hiểm và đơn bảo hiểm cùng bổ sung đó phải được xuất trình trước khi bồi hoàn hay hoàn trả phí bảo hiểm.

5. CÁC HIỂM HỌA ĐƯỢC BẢO HIỂM

5.1 Bảo hiểm này bao gồm các tổn thất hay tổn hại của đối tượng bảo hiểm gây ra bởi:

5.1.1 các hiểm họa của biển, sông, hồ hay các vùng nước có thể hành thủy khác.

5.1.2 hỏa hoạn, nổ, sét đánh.

5.1.3 cướp bởi những người ngoài tàu.

5.1.4 vứt hàng xuống biển.

5.1.5 cướp biển.

5.1.6 hư hỏng hay tai nạn của thiết bị hay lò phản ứng hạt nhân.

5.1.7 va chạm với máy bay hay vật thể tương tự, hoặc vật rớt từ đó, với phương tiện chuyên chở bộ, đốc, ụ hay trang thiết bị bến cảng.

5.2 Bảo hiểm này bảo hiểm tổn thất hay tổn hại cho đối tượng bảo hiểm gây ra bởi :

5.2.1 tai nạn khi bốc dỡ hàng hay chuyển dịch hàng hóa hoặc nhiên liệu.

5.2.2 nổ nồi hơi, gãy trục cơ hoặc ẩn tì trong vỏ tàu hay máy móc.

5.2.3 bất cẩn của thuyền trưởng, sĩ quan, thuyền viên hay hoa tiêu.

5.2.4 bất cẩn của người sửa chữa hay người thuê tàu với điều là những người sửa chữa hay những người thuê tàu đó không phải là người được bảo hiểm.

5.2.5 manh động của thuyền trưởng, sĩ quan hay thủy thủ. Với điều kiện là các tổn thất hay tổn hại đó không do sự thiếu mẫn cán hợp lý của người được bảo hiểm, chủ tàu hay người quản lý.

5.3 Thuyền trưởng, sĩ quan, thuyền viên hay hoa tiêu nếu có cổ phần trên tàu cũng không được xem là chủ tàu theo nghĩa của điều khoản 5 này.

6. LOẠI TRỪ RỦI RO ĐỘNG ĐẤT VÀ NÚI LỬA PHUN

Trong bất kỳ trường hợp nào bảo hiểm này cũng không bảo hiểm cho tổn thất, tổn hại trách nhiệm hay chi phí gây ra bởi động đất hoặc núi lửa phun, loại trừ này áp dụng cho tất cả các khiếu nại đòi bồi thường bao gồm các khiếu nại theo điều khoản 8, 10, 12 và 14.

7. RỦI RO Ô NHIỄM

Bảo hiểm này bảo hiểm tổn thất hay tổn hại của tàu gây ra từ quyết định của một chức trách nhà nước hành động theo thẩm quyền được giao phó để phòng ngừa và hạn chế rủi ro ô nhiễm hay nguy cơ ô nhiễm, trực tiếp gây ra bởi tổn hại của tàu, mà người bảo hiểm phải chịu trách nhiệm theo bảo hiểm này, với điều kiện là hành động của chức trách nhà nước không phải là do thiếu mẫn cán hợp lý của người được bảo hiểm, chủ tàu, hay người quản lý tàu hay của bất kỳ ai trong những người ấy, trong việc phòng ngừa hay hạn chế rủi ro hay nguy cơ đó. Thuyền trưởng, sĩ quan, thuyền viên hay hoa tiêu nếu có cổ phần trên tàu cũng không coi là chủ tàu theo nghĩa của điều khoản 7 này.

8. TRÁCH NHIỆM ĐÂM VA

8.1 Người bảo hiểm thỏa thuận bồi thường cho người được bảo hiểm bất kỳ số tiền hay những số tiền nào do người được bảo hiểm trả cho người khác hay những người khác vì người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp định phải bồi thường thiệt hại về

8.1.1 Tổn thất hay tổn hại cho bất kỳ tàu nào khác hay tài sản trên tàu đó.

8.1.2 Làm chậm trễ hay mất sử dụng cho bất kỳ tàu nào khác hay tài sản trên tàu đó.

8.1.3 tổn thất chung, cứu nạn hay cứu hộ theo hợp đồng của tàu khác hay tài sản trên tàu đó,

khi các khoản thanh toán này của người được bảo hiểm do hậu quả tàu được bảo hiểm đâm va với tàu khác.

8.2 Bồi thường được nêu trong mục 8 này sẽ thêm vào bồi thường quy định trong các điều khoản và điều kiện khác và chi phối bởi các quy định sau:

8.2.1 khi tàu được bảo hiểm đâm va với tàu khác và cả hai tàu đều có lỗi, trừ khi trách nhiệm của một hoặc hai tàu được luật pháp giới hạn, thì trách nhiệm bồi thường trong điều khoản 8 này sẽ được tính theo nguyên tắc trách nhiệm chéo, coi như chủ tàu này bắt buộc phải trả cho chủ tàu kia một tỷ lệ của tổn thất mà chủ tàu kia phải chịu như là đã được phân định trong khi tính số chênh lệch hay số tiền mà người được bảo hiểm phải trả hay được bồi thường do hậu quả đâm va.

8.2.2 trong mọi trường hợp tổng trách nhiệm của Người bảo hiểm theo các Điều khoản 8.1 và 8.2 sẽ không vượt quá phần giá trị bảo hiểm của Tàu được bảo hiểm đối với bất kỳ một vụ đâm va nào.

8.3 Người bảo hiểm cũng sẽ bồi thường các phí tổn tố tụng mà người được bảo hiểm phải gánh chịu hay buộc phải chi trả cho việc tranh cãi trách nhiệm hoặc trong việc tố tụng nhằm hạn chế trách nhiệm, khi được Người bảo hiểm chấp thuận trước bằng văn bản.

CÁC LOẠI TRỪ

8.4 Quy định rằng trong bất kỳ trường hợp nào điều khoản 8 này không nới rộng đối với bất kỳ số tiền nào mà người được bảo hiểm phải trả cho

8.4.1 di chuyển hay phá hủy các chướng ngại vật, xác tàu, hàng hóa hay bất kỳ vật gì khác

8.4.2 bất kỳ bất động sản hay động sản hoặc bất kỳ vật gì ngoại trừ các tàu khác và tài sản trên đó

8.4.3 hàng hóa hay tài sản khác trên tàu được bảo hiểm hay các cam kết của tàu được bảo hiểm

8.4.4 chết người, thương tật, đau ốm

8.4.5 ô nhiễm hay nhiễm bẩn của bất kỳ bất động sản hay động sản nào hay bất cứ vật gì (ngoại trừ tàu khác mà tàu được bảo hiểm đâm va và tài sản trên tàu đó).

9. TÀU CÙNG CHỦ

Nếu Tàu được bảo hiểm đâm va với tàu khác hoặc được tàu khác cứu hộ mà tàu khác đó toàn bộ hay một phần thuộc cùng một chủ hoặc cùng một quyền quản lý thì Người được bảo hiểm vẫn có các quyền theo bảo hiểm này như thể chiếc tàu đó hoàn toàn là của chủ tàu không có quyền lợi liên quan đến Tàu được bảo hiểm, nhưng trong trường hợp đó, trách nhiệm về đâm va hoặc những số tiền phải trả cho dịch vụ đã cung ứng phải đưa ra trọng tài duy nhất được thỏa thuận giữa Người bảo hiểm và Người được bảo hiểm để giải quyết.

10. BẢO VỆ VÀ BỒI THƯỜNG

10.1 Người bảo hiểm thỏa thuận bồi thường cho người được bảo hiểm số tiền hay những số tiền phải trả cho người khác hay những người khác do người được bảo hiểm phải có trách nhiệm pháp định, với tư cách là chủ con tàu, đối với các khiếu nại, yêu cầu, các thiệt hại và/hoặc các chi phí, nếu trách nhiệm đó là hậu quả của các điều hay vấn đề sau và phát sinh từ tai nạn hay sự cố trong suốt thời gian của bảo hiểm này:

10.1.1 tổn thất hay tổn hại cho bất kỳ vật thể cố định hay di động hay tài sản, vật hay bất kể quyền lợi nào khác mà không phải là tàu thuyền, phát sinh từ bất kỳ nguyên nhân nào trong phạm vi tổn thất hay tổn hại như vậy không được bảo hiểm theo Điều 8

10.1.2 bất kỳ cố gắng hay thật sự phải trục vớt, di dời hay phá hủy bất cứ vật cố định hay di động hay tài sản hoặc vật nào khác, bao gồm xác tàu đắm hay bất kỳ sự bất cẩn hoặc thất bại trong việc trục vớt, di dời hay phá hủy các vật tương tự

10.1.3 trách nhiệm mà người được bảo hiểm thừa nhận trong các hợp đồng lai kéo theo tập quán vì mục đích ra/vào cảng hoặc điều động tàu trong nội cảng suốt tiến trình kinh doanh thông thường

10.1.4 tổn thất nhân mạng, thương tật, bệnh hoạn hay chi phí phải trả cho việc cứu mạng

10.1.5 trách nhiệm ở mục 1(a) của mẫu tiêu chuẩn Lloyd's hiện hành về thỏa thuận cứu hộ không đạt kết quả, đạt kết quả một phần hay chưa

hoàn thành việc cứu hộ và trong phạm vi mà các chi phí của người cứu hộ cộng thêm với số tiền lãi vượt quá số tiền nào đó có thể bồi hoàn theo thỏa thuận.

10.2 Người bảo hiểm chấp nhận bồi thường cho người được bảo hiểm bất kỳ phát sinh nào dưới đây do tai nạn hay do sự cố trong suốt thời gian bảo hiểm:

10.2.1 phí tổn thêm về nhiên liệu, bảo hiểm, tiền lương, đồ dự trữ, lương thực thực phẩm và cảng phí phải gánh chịu một cách hợp lý vì mục đích đưa lên bờ những người bệnh hay bị thương hay những người lậu vé, người tỵ nạn hay những người cứu được trên biển

10.2.2 các chi phí thêm gây ra do bùng nổ bệnh truyền nhiễm trên tàu hay trên bờ

10.2.3 tiền phạt áp dụng đối với tàu, người được bảo hiểm hay bất kỳ thuyền trưởng, sĩ quan, thuyền viên hay đại lý tàu - những người được người được bảo hiểm bồi hoàn, hay tiền phạt do bất kỳ hành động hoặc sự bất cẩn hoặc vi phạm bất cứ nội quy hay nguyên tắc nào liên quan tới khai thác tàu, quy định rằng người bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm bồi hoàn cho người được bảo hiểm về bất kỳ số tiền phạt nào gây ra do bất cứ hành động, sự bất cẩn, lãi của người được bảo hiểm, đại lý hay nhân viên của họ ngoại trừ thuyền trưởng, sĩ quan hay thuyền viên

10.2.4 các chi phí về di chuyển xác tàu từ bất kỳ nơi nào mà người được bảo hiểm làm chủ, cho thuê hay chiếm dụng

10.2.5 các phí tổn tố tụng mà người được bảo hiểm phải gánh chịu, hay buộc phải trả để tránh, giảm thiểu hay tranh cãi trách nhiệm với điều kiện có sự đồng ý trước bằng văn bản của người bảo hiểm.

CÁC LOẠI TRỪ

10.3 Các điều khoản 10.1 và 10.2 trong điều khoản 10 này không bảo hiểm cho bất kỳ trách nhiệm, phí tổn hay chi phí nào phát sinh về

10.3.1 bất kỳ sự chi trả trực tiếp hay gián tiếp của người được bảo hiểm theo các bộ luật bồi thường công nhân hay đạo luật về trách nhiệm của người thuê mướn và trách nhiệm pháp định hay thông lệ nào khác với bất cứ tư cách gì do người được bảo hiểm thuê, hay những người làm công việc trong phạm vi liên quan đến tàu, hàng hóa, nhiên liệu hay sửa chữa

10.3.2 trách nhiệm của Người được bảo hiểm theo thỏa thuận được nêu hay ấn định về chết hay bệnh hoặc thương tật cho bất kỳ người nào được thuê theo một hợp đồng dịch vụ hay học nghề bởi một bên khác cho thỏa thuận đó

10.3.3 các tổn hại do bị cảnh cáo hoặc trừng phạt, dù được xác định rõ ràng

10.3.4 hàng hóa hay tài sản khác được chở hay để được chở hay đã được chở trên tàu nhưng Điều khoản 10.3.4 này không loại trừ bất kỳ khiếu nại nào về phí tổn phụ trội cho việc di chuyển hàng hóa từ xác

tàu

10.3.5 tài sản có ở trên tàu mà những người đóng tàu hay sửa chữa tàu sở hữu hoặc chịu trách nhiệm

10.3.6 trách nhiệm phát sinh theo một hợp đồng hay cam kết bồi thường về container, thiết bị, nhiên liệu, hay tài sản khác trên tàu và được Người được bảo hiểm sở hữu hoặc thuê

10.3.7 tiền mặt, chứng khoán, đá hoặc kim loại qúi, các vật phẩm có giá trị hay vật quí hiếm hoặc đất tiền của những người trên tàu hoặc những đồ đạc cá nhân không cần thiết của thuyền trưởng, sỹ quan hoặc thuyền viên

10.3.8 nhiên liệu, bảo hiểm, lương, đồ dự trữ, lương thực thực phẩm và cảng phí phát sinh do sự chậm trễ cho tàu trong lúc chờ thay thế thuyền trưởng, sỹ quan hoặc thuyền viên

10.3.9 tiền phạt phát sinh do chở hàng qúa tải hoặc đánh cá bất hợp pháp

10.3.10 ô nhiễm, lấm bẩn cho tài sản cá nhân hay bất động sản hoặc cho bất cứ vật gì (Điều khoản 10.3.10 này không loại trừ bất kỳ số tiền nào có thể được bồi thường theo Điều khoản 10.1.5)

10.3.11 các chi phí tổn thất chung, tố tụng và đề phòng tổn thất và cứu hộ, cứu hộ, và/hoặc trách nhiệm đâm va trong phạm vi không được bồi thường theo các Điều khoản 8, 12 và 14 vì giá trị theo thỏa thuận và/hoặc số tiền bảo hiểm tàu không phù hợp.

10.4 Bồi thường được nêu ở Điều khoản 10 này sẽ được cộng thêm vào bồi thường theo các điều khoản và điều kiện khác trong bảo hiểm này.

10.5 Khi người được bảo hiểm hoặc người bảo hiểm có thể hoặc đã có thể giới hạn trách nhiệm của mình theo điều khoản 10 này liên quan đến trách nhiệm đó sẽ không vượt quá phần tỉ lệ của giới hạn đó của người bảo hiểm.

10.6 Nhưng trách nhiệm của Người bảo hiểm theo Điều khoản 10 này không vượt qúa phần tỷ lệ giá trị bảo hiểm tàu đối với mỗi vụ tai nạn hay sự cố riêng lẽ hay chuỗi các tai nạn phát sinh từ cùng một sự cố.

10.7 LUÔN VỚI ĐIỀU KIỆN LÀ

10.7.1 phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm về tai nạn, sự cố hay khiếu nại đối với Người được bảo hiểm có thể dẫn đến khiếu nại theo Điều khoản 10 này và các sự cố hay vấn đề có thể làm cho Người được bảo hiểm phải gánh chịu trách nhiệm, phí tổn hoặc chi phí mà họ có thể được bồi thường theo Điều khoản 10 này

10.7.2 Người được bảo hiểm không được thừa nhận trách nhiệm, hay giải quyết khiếu nại mà Người được bảo hiểm có thể được bồi thường theo Điều khoản 10 này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Người bảo hiểm.

11. KHAI BÁO TỔN THẤT VÀ ĐẤU THẦU

11.1 Trường hợp tai nạn mà tổn thất hay tổn hại có thể đưa đến khiếu nại đi

bồi thường theo bảo hiểm này, phải khai báo trước khi giám định và, nếu tàu được ở nước ngoài, phải khai báo cả cho đại lý Lloyd's gần nhất để có thể chỉ định giám định viên cho người được bảo hiểm, nếu người bảo hiểm muốn thế.

11.2 Người bảo hiểm có quyền quyết định cảng tàu phải tới để lên đà hay sửa chữa (chi phí thêm thật sự về hành trình để đáp ứng yêu cầu của người bảo hiểm được hoàn lại cho người được bảo hiểm) và có quyền phủ quyết về đòa điểm sửa chữa hay xưởng sửa chữa.

11.3 Người bảo hiểm cũng có thể mở cuộc đầu thầu hoặc yêu cầu mở thêm cuộc đấu thầu để sửa chữa tàu khi có đấu thầu như thế và kết qủa mở thầu được chấp nhận với sự chấp thuận của người bảo hiểm thì người được bảo hiểm được hưởng một khoản bù đắp tính theo tỷ lệ 30% năm trên trị giá bảo hiểm cho khoảng thời gian hao phí kể từ khi gọi thầu theo yêu cầu của người bảo hiểm cho đến khi chấp nhận thầu với điều kiện là khoảng thời gian hao phí đó chỉ nhằm mục đích duy nhất là chờ đấu thầu và quy định là phải chấp nhận thầu ngay sau khi nhận được chấp thuận của người bảo hiểm.

Khoản bù đắp trên phải khấu trừ mọi số tiền đã đi được về nhiên liệu, phụ tùng, lương bổng và lương thực của thuyền trưởng, sĩ quan, thủy thủ hay mọi nhân viên khác của tàu, kể cả các số tiền được bồi thường theo tổn thất chung, và mọi số tiền đi được của người thứ ba về bồi thường thiệt hại do lưu giữ tàu và/hoặc mất thu nhập và/hoặc phí tổn điều hành trong thời gian hay phần thời gian được tính để bù đắp.

Khi một phần chi phí sửa chữa các tổn hại, không kể số miễn thường ấn định, không thuộc trách nhiệm bảo hiểm, khoản bù đắp sẽ giảm đi theo tỷ lệ ấy.

11.4 Trường hợp không thi hành các điều kiện của điều khoản này sẽ khấu trừ 15% số tiền bồi thường.

12. TỔN THẤT CHUNG VÀ CỨU HỘ

12.1 Bảo hiểm này bảo hiểm phần cứu hộ, chi phí cứu hộ và/hoặc tổn thất chung của tàu đã được giảm trừ về bảo hiểm dưới giá, song trong trường hợp hy sinh tổn thất chung của tàu, người được bảo hiểm có thể được bồi thường về toàn bộ tổn thất mà không cần thực thi trước quyền nhận đóng góp từ các bên khác.

12.2 Việc lý toán phải theo luật pháp và tập quán nơi kết thúc hành trình, nếu như hợp đồng chuyên chở không có những quy định riêng về vấn đề này, nhưng nếu hợp đồng chuyên chở quy định là theo qui tắc York-Antwerp thì phải giải quyết theo qui tắc đó.

12.3 Trường hợp tàu chạy trống không đang cho thuê, sẽ áp dụng qui tắc York-Antwerp 1974 (trừ điều XX và XXI), và chuyến chạy trống đó sẽ được coi như bắt đầu từ cảng hoặc đòa điểm khởi hành cho tới khi tàu đến cảng hay nơi vào lánh nạn hoặc chỉ vào đó để lấy nhiên liệu. Nếu có

sự từ bỏ hành trình dự kiến ban đầu tại cảng dọc đường thì hành trình coi như kết thúc ở đó.

12.4 Nhất thiết không được bồi thường theo điều khoản 12 này khi chi phí không phải để ngăn ngừa hay không liên quan đến việc ngăn ngừa một hiểm họa được bảo hiểm.

13. KHẤU TRỪ

13.1 Không bồi thường theo bảo hiểm này một khiếu nại nào do một hiểm họa được bảo hiểm gây ra trừ khi tổng số tiền của các khiếu nại trong một tai nạn hoặc một sự cố riêng biệt (bao gồm cả những khiếu nại theo các điều khoản 8, 10, 12 và 14) vượt qúa ..... và trong trường hợp đó số tiền này sẽ phải bị khấu trừ. Tuy nhiên số tiền chi phí kiểm tra đáy tàu sau khi mắc cạn, nếu là hợp lý và chỉ riêng cho mục đích đó, sẽ được bồi thường ngay cả khi không phát hiện được tổn thất. Điều khoản 13.1 này không áp dụng đối với mọi khiếu nại về tổn thất toàn bộ thực tế và ước tính của tàu hay, trong trường hợp có một khiếu nại như vậy, cho mọi khiếu nại kết hợp theo điều khoản 14 phát sinh từ cùng một tai nạn hay sự cố.

13.2 Loại trừ bất kỳ số lãi nào tính bao gồm trong đó, những khoản cầu hoàn được về bất kỳ vụ bồi thường nào đã áp dụng miễn thường như trên phải trả đầy đủ cho người bảo hiểm đến số tiền là tổng số bồi thường chưa trừ đi các khoản cầu hoàn được vượt quá mức miễn thường trên.

13.3 Tiền lãi bao gồm trong các khoản cầu hoàn thường được sẽ phân bổ cho Người được bảo hiểm và người bảo hiểm tính trên cơ sở số tiền người bảo hiểm đã trả và ngày tháng thanh toán số tiền đó, mặc dầu cho việc cộng thêm khoản lãi đó người bảo hiểm có thể nhận được khoản tiền lớn hơn họ đã thanh toán.

14. BỔN PHẬN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM (TỐ TỤNG VÀ ĐỀ PHÒNG TỔN THẤT)

14.1 Trường hợp xảy ra tổn thất hay rủi ro thì người được bảo hiểm và những người thừa nhiệm và đại lý của họ có bổn phận áp dụng mọi biện pháp hợp lý nhằm ngăn ngừa hoặc hạn chế tổn thất có thể được bồi thường theo bảo hiểm này.

14.2 Chi phối bởi các qui định dưới đây và Điều khoản 13 người bảo hiểm sẽ đóng góp các chi phí mà người được bảo hiểm, các người thừa nhiệm hay đại lý của họ đã phải gánh chịu đúng đắn và hợp lý cho các biện pháp đó. Tổn thất chung, chi phí cứu hộ (ngoại trừ như đã qui định trong điều khoản 14.5) và chi phí bào chữa trong vụ đâm va hay phí tổn khởi tố mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu để ngăn ngừa, giảm thiểu hoặc phản bác trách nhiệm được bảo hiểm bởi Điều khoản 10 sẽ không được bồi thường theo điều khoản 14 này.

14.3 Các biện pháp mà người được bảo hiểm hay người bảo hiểm áp dụng nhằm mục đích cứu vãn, bảo vệ hay thu hồi đối tượng bảo hiểm không được coi là một miễn bãi hay chấp nhận từ bỏ tàu và cũng không phương hại đến quyền hạn của mỗi bên.

14.4 Khi các phí tổn phải gánh chịu theo Điều khoản 14 này thì trách nhiệm

theo bảo hiểm này không vượt quá phần tỷ lệ của những chi phí đó theo số tiền bảo hiểm trên giá trị tàu ghi trên đơn bảo hiểm, hoặc trên trị giá tàu trong trạng thái nguyên lành vào lúc có sự việc đưa đến chi tiêu ấy nếu trị giá trong trạng thái nguyên lành lớn hơn trị giá trên đơn bảo hiểm.

14.5 Khi một khiếu nại tổn thất toàn bộ về tàu được thừa nhận theo bảo hiểm này và đã có những chi phí hợp lý trong việc cứu tàu hoặc cố gắng cứu tàu và tài sản khác mà lại không có khoản tiền bán tài sản cứu được, hoặc những chi phí ấy vượt quá số tiền bán tài sản thì bảo hiểm này sẽ chịu theo tỷ lệ phần các chi phí ấy hay phần các chi phí ấy vượt quá khoản tiền bán tài sản, tùy theo từng trường hợp, được coi một cách hợp lý là chi riêng về phần tàu; nhưng nếu tàu được bảo hiểm thấp hơn trị giá trong trạng thái nguyên lành vào lúc có sự việc đưa đến chi tiêu ấy thì tiền bồi thường theo điều khoản này sẽ hạ giảm theo tỷ lệ bảo hiểm dưới giá.

14.6 Số tiền có thể được bồi thường theo điều khoản 14 này được cộng thêm vào tổn thất khác nữa có thể được bồi thường theo bảo hiểm này song nhất thiết không thể vượt quá số tiền bảo hiểm về tàu theo bảo hiểm này.

15. MỚI THAY CŨ

Bồi thường không khấu trừ mới thay cũ.

16. CÔNG TÁC VỎ TÀU

Trong mọi trường hợp không chấp nhận bồi thường về cạo, thổi cát hoặc công tác chuẩn bị bề mặt khác hay sơn vỏ tàu trừ khi

16.1 công tác thổi cát và/hoặc chuẩn bị bề mặt khác cho các tôn vỏ mới làm trên bờ và cung ứng cùng thực hiện bất kỳ "thao tác kỹ thuật tại xưởng" đối với các tôn vỏ đó,

16.2 công tác thổi cát và/hoặc chuẩn bị bề mặt khác cho mép hay mặt tôn nằm liền ngay các tôn thay mới sửa hay sửa lại bị tổn hại trong quá trình hàn và/hoặc sửa chữa, nơi mặt tôn bị tổn hại trong quá trình gò uốn tại chỗ hoặc trên bờ.

16.3 cung ứng và sơn lớp lót đầu tiên chống rỉ cho các mặt tôn nói ở 16.1 và 16.2 ở trên, được thừa nhận như là một phần của phí tổn sửa chữa hợp lý về mặt tôn vỏ bị tổn hại do một hiểm họa được bảo hiểm.

17. LƯƠNG BỔNG VÀ PHỤ CẤP

Ngoài trường hợp tổn thất chung, không chấp nhận bồi thường chi phí lương bổng và phụ cấp của thuyền trưởng, sĩ quan, thủy thủ hoặc bất cứ nhân viên nào trên tàu, trừ khi là nhằm mục đích duy nhất di chuyển tàu từ một cảng đến một cảng khác để sửa chữa tổn hại được người bảo hiểm chấp nhận hoặc chạy thử cho việc sửa chữa đó, và chỉ khi đó bảo hiểm mới gánh chịu chi phí về lương bổng và phụ cấp ấy trong thời gian tàu đang hành trình.

18. CÔNG TÁC PHÍ

Trong mọi trường hợp không bồi thường theo bảo hiểm này bất cứ số tiền nào là thù lao cho người được bảo hiểm về thời gian và công sức để thu thập và cung cấp thông tin hay tài liệu hoặc về hoa hồng hay thù lao cho người quản lý, đại lý, công ty quản lý hay đại lý hoặc những người tương tự như thế, được chỉ định bởi người được bảo hiểm hay nhân danh người này, để thi hành các công tác ấy.

19. TỔN HẠI CHƯA SỬA CHỮA

19.1 Hạn mức bồi thường khiếu nại về tổn hại chưa sửa chữa là số giảm giá trị hợp lý giá trị thị trường của Tàu vào lúc bảo hiểm này kết thúc do những tổn hại chưa được sửa chữa gây ra, song không vượt quá phí tổn sửa chữa hợp lý.

19.2 Nhất thiết Người bảo hiểm không chịu trách nhiệm đối với tổn hại chưa sửa chữa trong trường hợp có tổn thất toàn bộ (dù là được bảo hiểm hay không theo bảo hiểm này) xảy ra tiếp theo trong thời hạn bảo hiểm này hoặc trong thời gian được gia hạn bảo hiểm.

19.3 Người bảo hiểm không chịu trách nhiệm đối với tổn hại chưa sửa chữa vượt quá trị giá bảo hiểm vào lúc bảo hiểm này kết thúc.

20. TỔN THẤT TOÀN BỘ ƯỚC TÍNH

20.1 Trong việc xác định tổn thất toàn bộ ước tính của tàu, trị giá bảo hiểm được lấy là trị giá của Tàu sau khi sửa chữa và không được tính đến trị giá của Tàu đã bị hư hỏng hoặc xác tàu.

20.2 Không bồi thường theo bảo hiểm này mọi khiếu nại tổn thất toàn bộ ước tính dựa trên chi phí cứu vãn và/hoặc chi phí sửa chữa Tàu, trừ khi các chi phí đó vượt quá giá trị bảo hiểm. Trong việc ấn định chi phí này, chỉ được tính phí tổn liên quan đến một tai nạn hay loạt tổn hại xảy ra từ cùng một tai nạn.

21. MIỄN BÃI CƯỚC VẬN CHUYỂN

Trường hợp tổn thất toàn bộ thực tế hoặc ước tính, Người bảo hiểm không được khiếu nại đòi tiền cước vận chuyển dù đã hoặc chưa nhận được thông báo từ bỏ tàu.

22. ĐOAN KẾT VỀ CHI PHÍ ĐIỀU HÀNH

22.1 Được quyền mua thêm những bảo hiểm bổ sung sau đây:

22.1.1 *Phí tổn điều hành thù lao quản lý, lời lãi hay thặng dư hay gia tăng về trị giá của thân tàu và máy móc.* Số tiền bảo hiểm không được quá 25% trị giá của Tàu ghi trên đơn bảo hiểm này.

22.1.2 *Tiền cước, cước cho thuê tàu hoặc tiền cước dự kiến thu nhập, được bảo hiểm theo thời gian.* Số tiền bảo hiểm không được quá 25% trị giá của Tàu ghi trên đơn bảo hiểm này trừ đi mọi số tiền đã được bảo hiểm như nói ở 22.1.1

22.1.3 *Tiền cước hoặc tiền cho thuê tàu theo hợp đồng chuyến.* Số tiền bảo hiểm không vượt quá tiền cước hay tiền cho thuê tàu xổi của chuyến

chở hàng đó và chuyến chở hàng kế tiếp (nếu yêu cầu thì bảo hiểm được bao gồm cả một chuyến chạy trống khi bắt đầu và một chuyến nữa xen kẽ các chuyến chở hàng) cộng với phí tổn về bảo hiểm. Trường hợp cho thuê chuyến mà tiền thuê được trả theo thời gian hành trình ước định nhưng với giới hạn là hai chuyến chở hàng như đã quy định. Phải tính cả những khoản tiền bảo hiểm theo 22.1.2 và chỉ có thể bảo hiểm phần vượt quá nhưng phải khấu trừ tiền cước hay tiền cho thuê tàu xổi được trả trước hoặc đã hưởng tùy theo tiền cước hay tiền cho thuê tàu là được trả trước hay đã hưởng.

22.1.4 *Tiền cước dự kiến thu nhập nếu tàu chạy trống và không cho thuê.* Số tiền bảo hiểm không được vượt qúa số tiền cước xổi tính trước cho chuyến hàng kế sau, số tiền này phải ước tính hợp lý trên cơ sở giá cước thị trường vào lúc bảo hiểm cộng thêm chi phí bảo hiểm. Phải tính cả khoản tiền đã bảo hiểm theo 22.1.2 và chỉ có thể bảo hiểm phần vượt quá so với số tiền bảo hiểm này.

22.1.5 *Tiền cho thuê tàu theo thời gian hay tiền cho thuê tàu nhiều chuyến liên tiếp.* Số tiền bảo hiểm không được vượt qúa 50% số tiền cho thuê tàu xổi đã được hưởng theo hợp đồng cho thuê tàu một thời hạn không qúa 18 tháng. Phải tính cả những khoản tiền bảo hiểm theo 22.1.2 và chỉ có thể bảo hiểm phần vượt qúa nhưng phải khấu trừ 50% tiền cho thuê là trả trước hay đã hưởng theo hợp đồng cho thuê, nhưng số tiền bảo hiểm không phải khấu trừ khi tổng số tiền bảo hiểm theo 22.1.2 và 22.1.5 chưa vượt qúa 50% tiền cho thuê sẽ được hưởng theo hợp đồng cho thuê. Bảo hiểm theo đoạn này có thể bắt đầu vào lúc ku kết hợp đồng cho thuê tàu.

22.1.6 *Phí bảo hiểm*: Số tiền bảo hiểm không được vượt qúa số phí bảo hiểm thật sự cho tất cả các quyền lợi được bảo hiểm trong một thời gian không qúa 12 tháng (loại trừ những phí bảo hiểm đã được bảo hiểm theo các đoạn trên, song nếu được yêu cầu thì bao gồm cả phí bảo hiểm hoặc đóng góp ước tính về bảo hiểm với Hội P&I hay Rủi ro chiến tranh ...)

22.1.7 *Phí bảo hiểm hoàn lại*: Số tiền bảo hiểm không được qúa số thật sự được hoàn lại, được thừa nhận theo mọi bảo hiểm song không được hoàn lại trong trường hợp tổn thất toàn bộ của tàu do hiểm họa được bảo hiểm hay vì lý do nào khác.

22.1.8 *Bảo hiểm với bất kỳ số tiền nào về*

mọi rủi ro bị loại trừ bởi các Điều khoản 4, 24, 25, 26 và 27 dưới đây.

22.2 Đoan kết là người được bảo hiểm, chủ tàu, người quản lý hay người cho vay cầm cố không thực hiện hay sẽ thực hiện, hay ủy thác thực hiện cho mình bảo hiểm nào về các quyền lợi kể trên trong các đoạn từ 22.1.1 đến 22.1.7 vượt qúa các số tiền quy định nơi đó và không thực hiện bảo hiểm nào bao gồm tổn thất toàn bộ của tàu theo điều kiện đơn bảo hiểm bằng chứng của quyền lợi, quyền lợi đầy đủ được thừa nhận, hoặc theo mọi điều kiện khác tương tự có hiệu lực trong thời gian bảo hiểm này. Quy

định rằng sự vi phạm đoan kết này không cho quyền người bảo hiểm từ chối khiếu nại đi bồi thường của người cho vay cầm cố họ đã chấp nhận bảo hiểm này mà không biết có vi phạm.

23. HOÀN PHÍ BẢO HIỂM VÌ HỦY BỎ HỢP ĐỒNG

Hoàn lại phí bảo hiểm thuần theo tỷ lệ tháng đối với những tháng chưa được bảo hiểm nếu hủy bảo hiểm theo thỏa thuận hoặc vì lý do khai thác theo Điều khoản 3, với điều kiện là không xảy ra tổn thất toàn bộ do các hiểm họa được bảo hiểm hoặc do các hiểm họa nào khác trong suốt thời hạn bảo hiểm hoặc trong thời gian gia hạn bảo hiểm.

Các điều khoản dưới đây là cao nhất và bãi bo mọi qui định trong bảo hiểm này mâu thuẫn với các điều khoản đó.

24. LOẠI TRỪ RỦI RO CHIẾN TRANH

Không bảo hiểm đối với tổn thất, tổn hại, trách nhiệm hay chi phí gây ra bởi

24.1 chiến tranh, nội chiến, cách mạng, phiến loạn, khởi nghĩa, hoặc đấu tranh quần chúng nhân đó phát sinh, hoặc hành động thù địch bởi thế lực tham chiến hay chống lại thế lực tham chiến.

24.2 chiếm, bắt giữ, cầm chế hay giam ham (trừ manh động và cướp biển), và những hậu qủa của những việc này một mưu toan thực hiện những việc ấy.

24.3 mìn, ngư lôi, bom vô chủ hoặc vu khí chiến tranh vô chủ.

25. LOẠI TRỪ RỦI RO ĐÌNH CÔNG

Không bảo hiểm tổn thất, tổn hại, trách nhiệm hay chi phí gây ra bởi

25.1 những người đình công, công nhân bế xưởng, hay những người tham gia trong các cuộc gây rối lao động, bạo động hay phong trào quần chúng

25.2 kẻ khủng bố hay bất cứ người nào hành động từ động cơ chính trị.

26. LOẠI TRỪ CÁC HÀNH ĐỘNG ÁC Ý

Không bảo hiểm tổn thất, tổn hại, trách nhiệm hay chi phí gây ra bởi

26.1 sự nổ của một loại chất nổ.

26.2 mọi loại vu khí chiến tranh

và do bất kỳ người nào có hành động ác ý hay từ động cơ chính trị.

27. LOẠI TRỪ RỦI RO HẠT NHÂN

Nhất thiết bảo hiểm này không bảo hiểm tổn thất, tổn hại, trách nhiệm hay chi phí gây ra bởi bất cứ vu khí chiến tranh nào sử dụng năng lượng nguyên tử hay hạt nhận và/hoặc phản ứng tổng hợp hạt nhận hoặc phản ứng khác tương tự hoặc sức phóng xạ hay chất phóng xạ.

20/7/87

INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS PORT RISKS (Including LIMITED NAVIGATION)

This insurance is subject to English law and practice

1. NAVIGATION

1.1 The Vessel has leave to proceed to and from any wet or dry docks habours ways cradles and pontoons, within the limits specified in this insurance.

1.2 The Vessel is held covered in case of deviation or change of voyage, provided notice be given immediately after receipt of advices and any amended terms of cover and any additional premium required be agreed.

2. CONTINUATION

Should the Vessel at the expiration of this insurance be at sea or in distress or at a port of refuge or of call, she shall, provided previous notice be given to the Underwriters, be held covered at a pro rata monthly premium to her port of destination.

3. TERMINATION

This Clause 3 shall prevail notwithstanding any provision whether written typed or printed in this insurance inconsistent therewith.

Unless the Underwriters agree to the contrary in writing, this insurance shall terminate automatically at the time of

3.1 change of the Classification Society of the Vessel, or change, suspension, discontinuance, withdrawal or expiry of her Class therein, provided that if the Vessel is at sea such automatic termination shall be deferred until arrival at her next port. However where such change, suspension, discontinuance or withdrawal of her Class has resulted from loss or damage covered by Clause 5 of this insurance or which would be covered by an insurance of the Vessel subject to current Institute War and Strikes Clauses Hulls-Time such automatic termination shall only operate should the vessel sail from her next port without the prior approval of the Classification Society.

3.2 any change, voluntary or otherwise, in the ownership or flag, transfer to new management, or charter on a bareboat basis, or requisition for title or use of the Vessel. However, in the event of requisition for title or use without the prior execution of a written agreement by the Assured, such automatic termination shall occur fifteen days after such requisition whether the Vessel is in port or at sea.

4. ASSIGNMENT

No assignment of or interest in this insurance or in any moneys which may be or become payable thereunder is to be binding on or recognised by the Underwriters unless a dated notice of such assignment or interest signed by the Assured, and by the assignor in the case of

subsequent assignment, is endorsed on the Policy and the Policy with such endorsement is produced before payment of any claim or return of premium thereunder.

5. PERILS

5.1 This insurance covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by

5.1.1 perils of the seas rivers lakes or other navigable waters

5.1.2 fire lightning explosion

5.1.3 violent theft by persons from outside the Vessel

5.1.4 jettison

5.1.5 piracy

5.1.6 breakdown of or accident to nuclear installations or reactors

5.1.7 contact with aircraft or similar objects, or objects falling therefrom, land conveyance, dock or habour equipment or installation

5.2 This insurance covers loss of or damage to the subject matter insured caused by

5.2.1 accidents in loading, discharging or shifting cargo or fuel

5.2.2 bursting of boilers breakage of shafts or any latent defect in the machinery or hull

5.2.3 negligence of Master Officers Crew or Pilots

5.2.4 negligence of repairers or charterers provided such repairers or charterers are not an Assured hereunder

5.2.5 barratry of Master Officers or Crew

provided such loss or damage has not resulted from want of due diligence by the Assured, Owners or Managers.

5.3 Master Officers Crew or Pilots not to be considered Owners within the meaning of this Clause 5 should they hold shares in the Vessel.

6. EARTHQUAKE AND VOLCANIC ERUPTION EXCLUSION

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense caused by earthquake or volcanic eruption. This exclusion applies to all claims including claims under Clauses 8, 10, 12 and 14.

7. POLLUTION HAZARD

This insurance covers loss of or damage to the Vessel caused by any governmental authority acting under the powers vested in it to prevent or mitigate a pollution hazard, or threat thereof, resulting directly from damage to the Vessel for which the Underwriters are liable under this insurance, provided such act of governmental authority has not resulted from want of due diligence by the Assured, the Owners, or Managers of the Vessel or any of them to prevent or mitigate such hazard or threat. Master, Officers, Crew or Pilots not to be considered Owners within the meaning of this Clause 7 should they hold shares in the Vessel.

8. COLLISION LIABILITY

8.1 The Underwriters agree to indemnify the Assured for any sum or sums paid by the Assured to any other person or persons by reason of the Assured becoming legally liable by way of damages for

8.1.1 loss of or damage to any other vessel or property on any other vessel

8.1.2 delay to or loss of use of any such other vessel or property thereon

8.1.3 general average of, salvage of, or salvage under contract of, any such other vessel or property thereon,

where such payment by the Assured is in consequence of the Vessel hereby insured coming into collision with any other vessel.

8.2 The indemnity provided by this Clause 8 shall be in addition to the indemnity provided by the other terms and conditions of this insurance and shall be subject to the following provisions:

8.2.1 where the insured Vessel is in collision with another vessel and both vessels are to blame then, unless the liability of one or both vessels becomes limited by law, the indemnity under this Clause 8 shall be calculated on the principle of cross-liabilities as if the respective Owners had been compelled to pay to each other such proportion of each other's damages as may have been properly allowed in ascertaining the balance or sum payable by or to the Assured in consequence of the collision.

8.2.2 In no case shall the Underwriters' total liability under Clauses 8.1 and 8.2 exceed their proportionate part of the insured value of the Vessel hereby insured in respect of any one such collision.

8.3 The Underwriters will also pay the legal costs incurred by the Assured or which the Assured may be compelled to pay in contesting liability or taking proceedings to limit liability, with the prior written consent of the Underwriters.

EXCLUSIONS

8.4 Provided always that this Clause 8 shall in no case extend to any sum which the Assured shall pay for or in respect of

8.4.1 removal or disposal of obstructions, wrecks, cargoes or any other thing whatsoever

8.4.2 any real or personal property or thing whatsoever except other vessels or property on other vessels

8.4.3 the cargo or other property on, or the engagements of, the insured Vessel

8.4.4 loss of life, personal injury or illness

8.4.5 pollution or contamination of any real or personal property or thing whatsoever (except other vessels with which the insured Vessel is in collision or property on such other vessels).

9. SISTERSHIP

Should the Vessel hereby insured come into collision with or receive salvage services from another vessel belonging wholly or in part to the same Owners or under the same management, the Assured shall have the same rights under this insurance as they would have were the other vessel entirely the property of Owners not interested in the Vessel hereby insured; but in such cases the liability for the collision or the amount payable for the services rendered shall be referred to a sole arbitrator to be agreed upon between the Underwriters and the Assured.

10. PROTECTION AND INDEMNITY

10.1 The Underwriters agree to indemnify the Assured for any sum or sums paid by the Assured to any other person or persons by reason of the Assured becoming legally liable, as owner of the Vessel, for any claim, demand, damages and/or expenses, where such liability is in consequence of any of the following matters or things and arises from an accident or occurrence during the period of this insurance:

10.1.1 loss of or damage to any fixed or movable object or property or other thing or interest whatsoever, other than the Vessel, arising from any cause whatsoever in so far as such loss or damage is not covered by Clause 8

10.1.2 any attempted or actual raising, removal or destruction of any fixed or movable object or property or other thing, including the wreck of the Vessel, or any neglect or failure to raise, remove, or destroy the same

10.1.3 liability assumed by the Assured under contracts of customary towage for the purpose of entering or leaving port or manoeuvring within the port during the ordinary course of trading

10.1.4 loss of life, personal injury, illness or payments made for life salvage

10.1.5 liability under Clause 1(a) of the current Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement in respect of unsuccessful, partially successful, or uncompleted services if and to the extent that the salvor's expenses plus the increment exceed any amount otherwise recoverable under the Agreement.

10.2 The Underwriters agree to indemnify the Assured for any of the following arising from an accident or occurrence during the period of this insurance:

10.2.1 the additional cost of fuel, insurance, wages, stores, provisions and port charges reasonably incurred solely for the purpose of landing from the Vessel sick or injured persons or stowaways refugees or persons saved at sea

10.2.2 additional expenses brought about by the outbreak of infectious disease on board the Vessel or ashore

10.2.3 fines imposed on the Vessel, on the Assured or on any Master Officer crew member or agent of the Vessel who is reimbursed by the Assured, for any act or neglect or breach of any statute or regulation relating to the operation of the Vessel, provided that the Underwriters shall not be liable to indemnify the Assured for any fines which result from any act neglect failure or default of the Assured their agents or servants other than Master Officer or crew member

10.2.4 the expenses of the removal of the wreck of the Vessel from any place owned, leased or occupied by the Assured

10.2.5 legal costs incurred by the Assured, or which the Assured may be compelled to pay, in avoiding, minimising or contesting liability with the prior written consent of the Underwriters.

EXCLUSIONS

10.3 Notwithstanding the provisions of Clauses 10.1 and 10.2 this Clause 10 does not cover any liability cost or expense arising in respect of:

10.3.1 any direct or indirect payment by the Assured under workmen's compensation or employers' liability acts and any other statutory or common law, general maritime law or other liability whatsoever in respect of accidents to or illness of workmen or any other persons employed in any capacity whatsoever by the Assured or others in on or about or in connection with the Vessel or her cargo materials or repairs

10.3.2 liability assumed by the Assured under agreement expressed or implied in respect of death or illness of or injury to any person employed under a contract of service or apprenticeship by the other party to such agreement

10.3.3 punitive or exemplary damages, however described

10.3.4 cargo or other property carried, to be carried or which has been carried on board the Vessel but this Clause 10.3.4 shall not exclude any claim in respect of the extra cost of removing cargo from the wreck of the Vessel

10.3.5 property, owned by builders or repairers or for which they are responsible, which is on board the Vessel

10.3.6 liability arising under a contract or indemnity in respect of containers, equipment, fuel or other property on board the Vessel and which is owned or leased by the Assured

10.3.7 cash, negotiable instruments, precious metals or stones, valuables or objects of a rare or precious nature, belonging to persons on board the Vessel, or non-essential personal effects of any Master, Officer or crew member

10.3.8 fuel, insurance, wages, stores, provisions and port charges arising from delay to the Vessel while awaiting a substitute for any Master, Officer or crew member

10.3.9 fines or penalties arising from overloading or illegal fishing

10.3.10 pollution or contamination of any real or personal property or thing whatsoever (This Clause 10.3.10 shall not exclude any amount recoverable under Clause 10.1.5)

10.3.11 general average, sue and labour and salvage charges, salvage, and/or collision liability to any extent that they are not recoverable under Clauses 8, 12 and 14 by reason of the agreed value and/or the amount insured in respect of the Vessel being inadequate.

10.4 The indemnity provided by this Clause 10 shall be in addition to the indemnity provided by the other terms and conditions of this insurance.

10.5 Where the Assured or the Underwriters may or could have limited their liability the indemnity under this Clause 10 in respect of such liability shall no exceed Underwriter' proportionate part of the amount of such limitation.

10.6 In no case shall the Underwriters' liability under this Clause 10 in respect of each separate accident or occurrence or series of accidents arising out of the same event, exceed their proportionate part of the insured value of the Vessel

10.7 PROVIDED ALWAYS THAT

10.7.1 prompt notice must be given to the Underwriters of every casualty event or claim upon the Assured which may give rise to a claim under this Clause 10 and of every event or matter which may cause the Assured to incur liability costs or expense for which he may be insured under this Clause 10.

10.7.2 the Assured shall not admit liability for or settle any claim for which he may be insured under this Clause 10 without the prior written consent of the Underwriters.

11. NOTICE OF CLAIM AND TENDERS

11.1 In the event of accident whereby loss or damage may result in a claim under this insurance, notice shall be given to the Underwriters prior to survey and also, if the Vessel is abroad, to the nearest Lloyd's Agent so that a surveyor may be appointed to represent the Underwriters should they so desire.

11.2 The Underwriters shall be entitled to decide the port to which the Vessel shall proceed for docking or repair (the actual additional expense of the voyage arising from compliance with the Underwriters' requirements being refunded to the Assured) and shall have a right of veto concerning a place of repair or a repairing firm.

11.3 The Underwriters may also take tenders or may require further tenders to be taken for the repair of the Vessel. Where such a tender has been taken and a tender is accepted with the approval of the Underwriters, an allowance shall be made at the rate of 30% per annum on the insured value for time lost between the despatch of the invitations to tender required by Underwriters and the acceptance of a tender to the extent that such time is lost solely as a result of tenders having been taken and provided that the tender is accepted without delay after receipt of the Underwriters' approval.

Due credit shall be given against the allowance as above for any amounts recovered in respect of fuel and stores and wages and maintenance of the Master, Officers and Crew or any member thereof, including amounts allowed in general average, and for any amounts recovered from third parties in respect of damages for detention and/or loss of profit and/or running expenses, for the period covered by the tender allowance or any part thereof.

Where a part of the cost of the repair of damage other than a fixed deductible is not recoverable from the Underwriters the allowance shall be reduced by a similar proportion.

11.4 In the event of failure to comply with the conditions of this Clause 11, a deduction of 15% shall be made from the amount of the ascertained claim.

12. GENERAL AVERAGE AND SALVAGE

12.1 This insurance covers the Vessel's proportion of salvage, salvage charges and/or general average, reduced in respect of any under-insurance, but in case of general average sacrifice of the Vessel the Assured may recover in respect of the whole loss without first enforcing their right of contribution from other parties.

12.2 Adjustment to be according to the law and practice obtaining at the place where the adventure ends, as if the contract of affreightment contained no special terms upon the subject; but where the contract of affreightment so provides the adjustment shall be according to the York-Antwerp Rules.

12.3 When the Vessel sails in ballast, not under charter, the provisions of the York-Antwerp Rules, 1974 (excluding Rules XX and XXI) shall be applicable, and the voyage for this purpose shall be deemed to continue from the port or place of departure until the arrival of the Vessel at the first port or place thereafter other than a port or place of refuge or a port or place of call for bunkering only. If at any such intermediate port or place there is an abandonment of the adventure originally contemplated the voyage shall thereupon be deemed to be terminated.

12.4 No claim under this Clause 12 shall in any case be allowed where the loss was not incurred to avoid or in connection with the avoidance of a peril insured against.

13. DEDUCTIBLE

13.1 No claim arising from a peril insured against shall be payable under this insurance unless the aggregate of all such claims arising out of each separate accident or occurrence (including claims under Clause 8, 10, 12 and 14) exceed ..... in which case this sum shall be deducted. Nevertheless the expense of sighting the bottom after stranding, if reasonably incurred specially for that purpose, shall be paid even if no damage be found. This Clause 13.1 shall not apply to a claim for total or constructive total loss of the Vessel or, in the event of such a claim, to any associated claim under Clause 14 arising from the same accident or occurrence.

13.2 Excluding any interest comprised therein, recoveries against any claim which is subject to the above deductible shall be credited to the Underwriters in full to the extent of the sum by which the aggregate of the claim unreduced by any recoveries exceeds the above deductible.

13.3 Interest comprised in recoveries shall be apportioned between the Assured and the Underwriters, taking into account, the sums paid by the Underwriters and the dates when such payment were made, notwithstanding that by the addition of interest the Underwriters may receive a larger sum than they have paid.

14. DUTY OF ASSURED (SUE AND LABOUR)

14.1 In case of any loss or misfortune it is the duty of the Assured and their servants and agents to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising a loss which would be recoverable under this insurance.

14.2 Subject to the provisions below and to Clause 13 the Underwriters will contribute to charges properly and reasonably incurred by the Assured, their servants or agents for such measures. General average, salvage charges (except as provided for in Clause 14.5) collision defence or attack costs and costs incurred by the Assured in avoiding, minimising or contesting liability covered by Clause 10 are not recoverable under this Clause 14.

14.3 Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.

14.4 When expenses are incurred pursuant to this Clause 14 the liability under this insurance shall not exceed the proportion of such expenses that the amount insured hereunder bears to the value of the Vessel as stated herein, or to the sound value of the Vessel at the time of the occurrence giving rise to the expenditure if the sound value exceeds that value. Where the Underwriters have admitted a claim for total loss and property insured by this insurance is saved, the foregoing provisions shall not apply unless the expenses of suing and labouring exceed the value of such property saved and then shall apply only to the amount of the expenses which is in excess of such value.

14.5 When a claim for total loss of the Vessel is admitted under this insurance and expenses have been reasonably incurred in saving or attempting to save the Vessel and other property and there are no proceeds, or the expenses exceed the proceeds, then this insurance shall bear its pro rata share of such proportion of the expenses, or of the expenses in excess of the proceeds, as the case may be, as may reasonably be regarded as having been incurred in respect of the Vessel; but if the Vessel be insured for less than its sound value at the time of the occurrence giving rise to the expenditure, the amount recoverable under this clause shall be reduced in proportion to the under- insurance.

14.6 The sum recoverable under this Clause 14 shall be in addition to the loss otherwise recoverable under this insurance but shall in no circumstances exceed the amount insured under this insurance in respect of the Vessel.

15. NEW FOR OLD

Claims payable without deduction new for old.

16. BOTTOM TREATMENT

In no case shall a claim be allowed in respect of scraping gritblasting and/or orther surface preparation or painting of the Vessel's bottom except that

16.1 gritblasting and/or other surface preparation of new bottom plates ashore and supplying and applying any "shop" primer thereto,

16.2 gritblasting and/or other surface preparation of:

the butts or area of plating immediately adjacent to any renewed or refitted plating damaged during the course of welding and/or repairs,

areas of plating damaged during the course of fairing, either in place or ashore,

16.3 supplying and applying the first coat of primer/anti-corrosive to those particular areas mentioned in 16.1 and 16.2 above,

shall be allowed as part of the reasonable cost of repairs in respect of bottom plating damaged by an insured peril.

17. WAGES AND MAINTENANCE

No claim shall be allowed, other than in general average, for wages and maintenance of the Master, Officers and Crew, or any member thereof, except when incurred solely for the necessary removal of the Vessel, with the agreement of the Underwriters, from one port to another for the repair of damage covered by the Underwriters, or for trial trips for such repairs, and then only for such wages and maintenance as are incurred whilst the Vessel is under way.

18. AGENCY COMMISSION

In no case shall any sum be allowed under this insurance either by way of remuneration of the Assured for time and trouble taken to obtain and supply information or documents or in respect of the commission or charges of any manager, agent, managing or agency company or the like, appointed by or on behalf of the Assured to perform such services.

19. UNREPAIRED DAMAGE

19.1 The measure of indemnity in respect of claims for unrepaired damage shall be the reasonable depreciation in the market value of the Vessel at the time this insurance terminates arising from such unrepaired damage, but not exceeding the reasonable cost of repairs.

19.2 In no case shall the Underwriters be liable for unrepaired damage in the event of a subsequent total loss (whether or not covered under this insurance) sustained during the period covered by this insurance or any extension thereof.

19.3 The Underwriters shall not be liable in respect of unrepaired damage for more than the insured value at the time this insurance terminates.

20. CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS

20.1 In ascertaining whether the Vessel is a constructive total loss, the insured value shall be taken as the repaired value and nothing in respect of the damaged or break-up value of the Vessel or wreck shall be taken into account.

20.2 No claim for constructive total loss based upon the cost of recovery and/or repair of the Vessel shall be recoverable hereunder unless such cost would exceed the insured value. In making this determination only the cost relating to a single accident or sequence of damages arising from the same accident shall be taken into account.

21. FREIGHT WAIVER

In the event of total or constructive total loss no claim to be made by the Underwriters for freight whether notice of abandonment has been given or not.

22. DISBURSEMENTS WARRANTY

22.1 Additional insurances as follows are permitted

22.1.1 *Disbursements, Managers' Commissions, Profits or Excess or Increased Value of Hull and Machinery*. A sum not exceeding 25% of the value stated herein.

22.1.2 *Freight, Chartered Freight or Anticipated freight, insured for time*. A sum not exceeding 25% of the value as stated herein less any sum insured, however described, under 22.1.1.

22.1.3 *Freight or Hire, under contracts for voyage*. A sum not exceeding the gross freight or hire for the current cargo passage and next succeeding cargo passage (such insurance to include, if required, a preliminary and an intermediate ballast passage) plus the charges of insurance. In the case of a voyage charter where payment is made on a time basis, the sum permitted for insurance shall be calculated on the estimated duration of the voyage, subject to the limitation of two cargo passages as laid down herein. Any sum insured under 22.1.2 to be taken into account and only the excess thereof may be insured, which excess shall be reduced as the freight or hire is advanced or earned by the gross amount so advanced or earned.

22.1.4 *Anticipated Freight if the Vessel sails in ballast and not under Charter*. A sum not exceeding the anticipated gross freight on next cargo passage, such sum to be reasonably estimated on the basis of the current rate of freight at time of insurance plus the charges of insurance. Any sum insured under 22.1.2 to be taken into account and only the excess thereof may be insured.

22.1.5 *Time Charter Hire or Charter Hire for Series of Voyage*. A sum not exceeding 50% of the gross hire which is to be earned under the charter in the period not exceeding 18 months. Any sum insured under 22.1.2 to be taken into account and only the excess thereof may be insured, which excess shall be reduced as the hire is advanced or earned under the charter by 50% of the gross amount so advanced or earned but the sum insured need not to be reduced while the total of the sums insured under 22.1.2 and 22.1.5 does not exceed 50% of the gross hire still to be earned under the charter. An insurance under this Section may begin on the signing of the charter.

22.1.6 *Premiums*. A sum not exceeding the actual premiums of all interests insured for a period not exceeding 12 months (excluding premiums insured under the foregoing sections but including, if required, the premium or estimated calls on any Club or War etc. Risk insurance) reducing pro rata monthly.

22.1.7 *Returns of Premium*. A sum not exceeding the actual returns which are allowable under any insurance but which would not be recoverable thereunder in the event of a total loss of the Vessel whether by insured perils or otherwise.

22.1.8 Insurance irrespective of a mount against:

Any risk excluded by Clauses 4, 24, 25, 26 and 27.

22.2 Warranted that no insurance on any interests enumerated in the foregoing 22.1.1 to 22.1.7 in excess of the amounts permitted therein and no other insurance which includes total loss of the Vessel P.P.I., F.I.A., or subject to any other like term, is or shall be effected to operate during the currency of this insurance by or for account of the Assured, Owners, Managers or Mortgagees. Provided always that a breach of this warranty shall not afford the Underwriters any defence to a claim by a Mortgagee who has accepted this insurance without knowledge of such breach.

23. RETURNS FOR CANCELLATION

To return pro rata monthly net for each uncommenced month if this insurance be cancelled either by agreement or by the operation of Clause 3 provided that a total loss of the Vessel, whether by insured perils or otherwise, has not occurred during the period of this insurance or any extension thereof.

The following Clauses shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

24. WAR EXCLUSION

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense caused by

24.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power

24.2 capture seizure arrest restrain or detainment (barratry and piracy excepted), and the consequences thereof or any attempt thereat

24.3 derelict mines, torpedoes, bombs or other derelict weapons of war.

25. STRIKES EXCLUSION

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense caused by

25.1 strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions

25.2 any terrorist or any person acting from a political motive.

26. MALICIOUS ACTS EXCLUSION

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense arising from

26.1 the detonation of an explosive

26.2 any weapon of war

and caused by any person acting maliciously or from a political motive.

27. NUCLEAR EXCLUSION

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense arising from any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.

CL.312